

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 747/2533

นายเชียงอุ รุจิเกียรติกำจร

โจทก์

นางเต็ม เหลลาคำพี้ กับพวก

จำเลย

นางเต็ม เหลลาคำพี้ ที่ 1 นายดำศรี เหลล

คำพี้ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า จำเลยทั้งสองได้ยื่นฎีกา เนื่องจากจำเลยทั้งสองได้ทำความตกลงกับโจทก์และชำระเงินแก่โจทก์แล้ว จึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีต่อไป ขอดอนฎีกาโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินต้น 70,000บาท พร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 17,367.84 บาท รวมทั้งสิ้น87,367.84 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน70,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์หากบังคับเอาจากจำเลยที่ 1 ไม่ได้ ขอให้บังคับเอาจากจำเลยที่ 2ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยทั้งสองยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรม นายเข้มเหลลาคำพี้บุตรของจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 70,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันที่ 23 มกราคม 2527 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ชำระแทน ให้โจทก์คืนโฉนด
ที่ดิน ไปสำหรับการสมรสและเอกสารอื่นของจำเลย (หากมีอยู่ที่โจทก์) แก่จำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 89)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 93)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกาได้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4
จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกาได้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4
จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

(พนม พ่วงภิญโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ